



PUTUSAN
Nomor 3567 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. H. ERMAN, bertempat tinggal di Jalan Amaliun, Nomor 110, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

- 1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., KANTOR CABANG MEDAN PUTRI HIJAU**, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang, Miftachul Ichsan, berkedudukan di Menara BRI, Lantai 1-3, Jalan Putri Hijau, Nomor 2, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Napitupulu, *Manager Regional Legal Team* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., *Regional Office* Medan dan kawan-kawan, beralamat di Menara BRI, Lantai 1-3, Jalan Putri Hijau, Nomor 2, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023;
- 2. PEMERINTAH R.I. c.q. MENTERI KEUANGAN R.I. c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) c.q. KANWIL DJKN SUMATERA UTARA c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) MEDAN**, yang diwakili oleh atas nama Menteri Keuangan Sekretaris Jenderal, Heru Pambudi, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 30 A, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H.,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3567 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Plt. Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Biru Advokasi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Gedung Djuanda I, Lantai 15, Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tidak melaksanakan atau membatalkan lelang atas sebidang tanah seluas 199 m² berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3285, yang terletak di Jalan Brigjend Katamso, Gang Perbatasan Baru, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, terdaftar atas nama Insinyur Hajjah Jumiarti, sampai dengan adanya keputusan hukum yang tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik (*good opposant*);
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan lelang yang dilakukan terhadap objek sengketa oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I, tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah atau batal demi hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu berupa:
 - a) Kerugian materiil = Rp 10.000.000,00;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3567 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Kerugian immateriil = Rp100.000.000,00;

Jumlah seluruhnya: Rp10.000.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari jika Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun *verzet*;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*), mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Tergugat II:

1. Eksepsi *error in persona*;

2. Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PN Mdn., tanggal 5 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

III. Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.500,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3567 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 600/PDT/2023/PT MDN., tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 167/Pdt/Kasasi/2023/PN Mdn., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan keputusan atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 600/PDT/2023/PT MDN., tanggal 23 November 2023 dan Pengadilan Negeri Medan dengan Perkara Nomor 321/Pdt.G/2023/PN Mdn., tanggal 5 Oktober 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan dari permohonan kasasi dahulu Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pelelangan yang akan dan telah dilaksanakan oleh pihak Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 Januari

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3567 K/Pdt/2024



2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 57, tanggal 21 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Yolanda Handayani, S.H., M.Kn.;
- Bahwa guna menjamin pelunasan utangnya tersebut Penggugat telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3285, terdaftar atas nama Insinyur Hajjah Jumiarti dengan objeknya berupa tanah berikut bangunan di atasnya seluas 199 m²;
- Bahwa selanjutnya terhadap objek tersebut telah diikat dengan hak tanggungan, yang sebelumnya pemilik jaminan telah terlebih dahulu menandatangani akta pemberian hak tanggungan, dimana di dalam akta tersebut telah disepakati beberapa hal diantaranya: "Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama, antara lain:
 - a) Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
 - b) Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3567 K/Pdt/2024



- c) Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kuitansi;
- d) Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e) Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitur di atas, dan;
- f) Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat pihak kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut;

- Bahwa sesuai fakta telah terbukti Penggugat telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya membayar lunas utangnya meskipun telah ditagih, maka sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan dapat melakukan lelang eksekusi atas kekuasaan sendiri atas objek jaminan dan mengambil pelunasan dari hasil lelang tersebut;
- Bahwa pelaksanaan lelang oleh Tergugat II telah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II dapat membuktikan bantahannya bahwa mereka tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
- Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3567 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. H. ERMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. H. ERMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3567 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3567 K/Pdt/2024